

如何用 WIPO 查全球外观专利及如何用品牌去查专利

先介绍一下 WIPO 这个组织，中文名：**世界知识产权组织**，是关于知识产权服务、政策、合作与信息的全球论坛，是联合国组织系统中的 16 个专门机构之一，全球有 187 个成员国。世界知识产权组织是一个致力于促进使用和保护人类智力作品的国际组织，总部设在瑞士日内瓦。

外观专利

查询方法：

- 1、关键词查询
- 2、分类查询
- 3、联合查询

知识要点：

- 1、如何确定关键词
- 2、如何确定分类号
- 3、查询条件限定
- 4、查询小技巧
- 5、逻辑关系 AND 和 OR

本次讲解不会按照知识点逐条讲解，而是穿插在查询方法中，最后在本文的结尾处进行总结。接下来进行实战演练。

实战案例：夏天到了，无论是欧洲还是美国，冰棒模具是不可缺少的制冰工具，
供应商有如下产品，需要查询欧洲专利



查询网址:<http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp#>

专利查询：

关键词：

一、**搜集关键词**，可以从亚马逊标题中提炼关键词：Popsicle moulds、Popsicle mould、Popsicle Molds Maker、Ice Pop Molds

二、将搜集到的关键词进行分类

a、相关词：ice Popsicle（与什么相关，做什么的）

B、本质词：mould、maker（产品的本质是什么，是一种模具，再大一点是食品制作工具，再大一点是工具）

C、共识词：大家都认为它与ice有关，是一种 moulds

三、**逻辑关系匹配**：通过产品特性来分析我们合适关键词逻辑关系（逻辑关系不是绝对的）

描述：产品与ice或者Popsicle相关且必须是Mold或者Maker

简化关系：（ice OR Popsicle）AND（moulds OR maker）

问题：ice OR popsicle OR mould OR maker 行不行呢？（当然可以，它表示：该产品与ice相关或者与popsicle相关或者与moulds相关或者与maker相关，范围更大，搜出来的专利越多，不相关的专利就越多）

四、关键词检索：

1、使用上面搜集到单个关键词查询一下，比如：搜索ice进行查询如下图

The screenshot shows a patent search interface with the following elements:

- SEARCH BY** tabs: Design, Names, Numbers, Dates, Country.
- Product** field: A text input box with a red arrow pointing to it and the text "第一步输入ice" (Step 1: Enter ice).
- Design class** field: A dropdown menu.
- search** button: A blue button with a magnifying glass icon. A red arrow points to it with the text "第二步：点击" (Step 2: Click).
- CURRENT SEARCH** section: A box containing "PROD:ice" with a red arrow pointing to it and the text "已选择的条件" (Selected conditions).
- FILTER BY** section: A table showing search results by source, designation, Locarno Class, Reg. Year, and Holder.
- Display** section: A dropdown menu set to "10" with a red box around it.
- Page** section: A box showing "1 / 359" with a red box around it.

Source	Designation	Locarno Class	Reg. Year	Holder
BN Designs	0	BW Designs	0	
CA Designs	531	CN Designs	73	
CR Designs	0	DE Designs	13	
EM Designs	1,411	ES Designs	0	
FR Designs	22	GE Designs	27	
ID Designs	9	IT Designs	1	

显示有 359 页的结果，每页 10 个，一共 3582 个专利，建议将每页 10 个调成 30 个。

要把每一个关键词过一遍（不需要细看每一个专利），发现 Popsicle 这个词搜索

不到任何专利，或者只有很少的专利，那么这个词就可以排除掉。

2、如何排除非相关专利：关键词逻辑关系+条件限定

a、如何实现逻辑关系：（ice OR Popsicle）AND (moulds OR maker)

上一步排除 Popsicle 这个关键词后就只需要实现：ice AND (moulds OR maker)

SEARCH BY Design Names Numbers Dates Country

Product =

Design class =

第二步：点击 search

CURRENT SEARCH

PROD:ice

已选择的条件

SEARCH BY Design Names Numbers Dates Country

Product =

Design class =

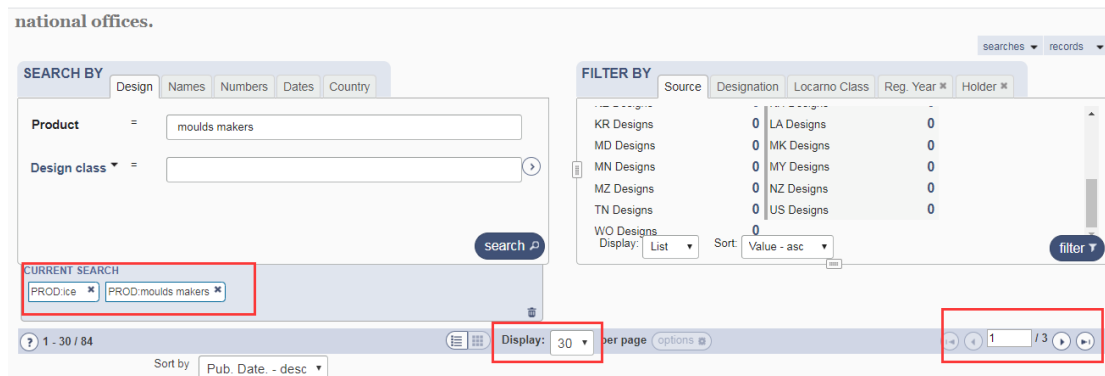
输入moulds和makers，中间空格隔开

点击搜索

CURRENT SEARCH

PROD:ice PROD:moulds makers

两次操作后就实现了逻辑关系：ice AND (moulds OR maker)



经过实现关键词逻辑关系后直接将搜索结果从几千个降到了 $30 \times 3 = 90$ 个(其实我们的目的已经达到了, 一般来说, 最恰当的是把专利范围缩小到几百个最为合适, 但由于该产品过于小众, 专利数量较少, 导致仅仅通过关键搜索就能达到目的。为了更全面的讲解, 我将继续使用条件限定)

既然学会了如何使用关键词搜索专利, 那还必须得了解为什么能够通过关键能搜到专利? 匹配的原理是什么? 让我们看下面的图:



匹配原理就是用专利圣申请时使用的关键词或者名称与我们搜索的关键词进行对比, 符合我们的逻辑关系的专利就会被筛选出来并显示。例如第一个专利使用的算是 ice-lolly moulds 这个关键词, 正好满足 ice AND moulds, 完全符合我们要求的 ice AND (moulds OR maker)。

这样给了我们一个获取关键词的灵感，那就是类似专利的用到的关键词。

小结：

- 1、关键词搜索的时候一定要用复数，最好不要用单数，单数基本搜不到专利，或者很少的专利
- 2、要实现 a AND b，那就先搜 a，然后搜 b（所搜两次，创建了两个单元素模块）
要实现 a OR b，那就搜 a 空格 b（搜索一次，创建一个多元素模块）。
- 3、模块与模块之间是 AND 的关系，模块内部是 OR 的关系
- 4、将类似专利的用到的关键词当做我们关键词的来源

条件限定

- 1、时间限定：如果你只想查某个时间段的专利，比如 2016-03-01 到 2018-01-01 的专利，可如下操作：

The screenshot shows a patent search interface with a 'SEARCH BY' section. The 'Dates' tab is selected and highlighted with a red box. Below it, there are four input fields for 'Filing Date', 'Registration', 'Publication', and 'Priority'. The 'Filing Date' field is highlighted with a red oval and contains the text '输入 2016-03-01 空格 TO 空格 2018-01-01'. A red arrow points from this text to the 'Publication' field. Another red arrow points from the 'Publication' field to a 'search' button, which is also circled in red with the text '再点击搜索'. Below the search fields, there is a 'CURRENT SEARCH' section showing three search terms: 'PROD:ice', 'PROD:moulds makers', and 'PROD:moulds makers'. A red box highlights the fourth search term, 'PD:[2016-03-01 TO 2018-01-01]'.

注意：从小到大，小的数字在前（2016），大数字在后（2018）；月和日必须是两位数（03-01）；横线是减号；TO 大写

2、国家限定：限制显示某个国家的专利

比我们当前要查的是欧洲 5 国的专利，那么我们就限定国家为：

EM/DE/ES/IT/TR/WO



The screenshot shows a 'FILTER BY' section with tabs for Source, Designation, Locarno Class, Reg. Year, and Holder. The 'Source' tab is active, displaying a list of countries and their corresponding design counts. The list is as follows:

Country	Count
CA Designs	0
CR Designs	0
EM Designs	1,411
FR Designs	22
ID Designs	0
JP Designs	0
CN Designs	0
DE Designs	13
ES Designs	0
GE Designs	0
IT Designs	1
JO Designs	0

Below the list, there are controls for 'Display' (set to List) and 'Sort' (set to Value - asc). A 'filter' button is located at the bottom right. At the bottom, the 'CURRENT FILTER' section shows 'SOURCE:(DEID EMID ESID FRID ITID HAGUE)'.

注意：

1、国家与国家之间是 OR 的关系，把目标国全部选中后再点击筛选。

2、欧洲专利需要多添加 EM 和 WO 两个选项，美国专利多添加 WO 选项

疑问：该选项中没有 GB 或者 UK，因此不知道英国该选哪个

分类查询：

一、洛迦诺分类：简称 LOC,是专门针对外观专利的一种分类方法，适用于中国、欧洲及世界上大部分国家，但是美国例外，因此美国外观专利尽量不要用洛迦诺分类查询，不过只是尽量不用，不是完全不用，因为部分美国外观专利也含有洛迦诺分类号。

二、如何获取洛迦诺分类号：

1、查询中国专利的洛迦诺分类号

进入：

<http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/portal/uiIndex.shtml>

注册账号后查询中国专利：如下图中红框中的就是我们要找的洛迦诺分类

The screenshot displays the search results for a patent titled '冰棒模具 (AA)'. The interface includes a sidebar with navigation options like '检索结果统计', '申请人统计', and '发明人统计'. The main content area shows the patent's details, including the application number (CN201930696169.9), the filing date (2019.12.13), and the publication date (2020.05.05). The inventor is listed as '江燕天凯乐食品有限公司'. The '外观设计洛迦诺分类号: 07-04(12)' is highlighted with a red box. To the right of the text is a line drawing of a popsicle mold. At the bottom, there are buttons for '预览', '收藏', '+ 分析库', '申请人', '法律状态', and '监控'.

注意：类似的东西很可能放在不同类目，因此洛迦诺分类号可能不同

3、通过关键词找到类似专利，使用类似专利的分类号

先通过关键词找到类似的专利，然后点击专利查看详情如下图

Not to be renewed

(18) Expected expiration date of the registration/renewal
2025-01-20

Current status code
Registered and fully published

Current status date
2020-01-20

(54) Indication of products

- en: Ice-lolly moulds (Set of -)
- fr: Formes à glace (Ensemble de -)
- es: Moldes para helado (Conjuntos de -)
- it: Forme per ghiaccio (Set di -)

(51) Class and subclass of the Locarno Classification
07-04

(71) Name(s) and address(es) of the applicant(s)

- Shenzhen Qiansichuang Technology Co., Ltd.
Room 312-B, No. 7, Lianzhu East First Lane, Danzhotou Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong,
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

(74) Name and address of representative

- METIDA LAW FIRM ZABOLIENE AND PARTNERS
Business center VERTAS Gintautas 16

类似的东西基本上放在同一个类，因此其洛迦诺分类是相同的，当然也不是绝对的。

4、通过分类号查询专利

SEARCH BY Design Names Numbers Dates Country **输入07-04**

Product =

Design class = 07-04 **点击搜索**

CURRENT SEARCH
DC:07-04

1 - 30 / 37,955

FILTER BY

Source	Designation	Locarno Class	Reg. Year	Holder
BN Designs	0	BW Designs	0	
CA Designs	0	CN Designs	14,615	
CR Designs	11	DE Designs	3,115	
EM Designs	7,089	ES Designs	520	
FR Designs	1,424	GE Designs	1	
ID Designs	432	IT Designs	318	
Display: List	Sort: Value - asc			

filter

Display: 30 per page options

Sort by Pub. Date. - desc

分类查询很简单，直接输入分类号搜索就完成了，再通过条件限定减少专利数量，优点是非常全面，所有该类目的专利都包含，缺点是专利数量非常多，动辄几万个，有很多无关专利，这种只适合做某一类产品的人使用，比如我是专门做玩具类的，那我就只看玩具类 21-01 的专利，所有玩具的专利都逃不掉。

联合查询：关键词查询+分类查询

SEARCH BY: Design Names Numbers Dates Country

Product =

Design class =

search

CURRENT SEARCH

DC:07-04 PROD:ice PROD:moulds makers

1 - 10 / 40

Sort by: Pub. Date. - desc

EM ID: 007534839-0001

Ice-lolly moulds (Set of -)

2020-01-20

Shenzhen Qiansichuang Technology Co., Ltd., Legal Entity

FILTER BY: Source Designation Locarno Class Reg. Year Holder

Source	Designation	Locarno Class	Reg. Year	Holder
BN Designs	0	BW Designs	0	
CA Designs	0	CN Designs	0	
CR Designs	0	DE Designs	0	
EM Designs	40	ES Designs	0	
FR Designs	0	GE Designs	0	
ID Designs	0	IT Designs	0	

Display: List Sort: Value - asc

CURRENT FILTER

SOURCE:(DEID EMID ESID FRID ITID USID) *

现在能看懂这幅图了吗？懂了你就会了，不会的从头再看一遍。

知识要点：

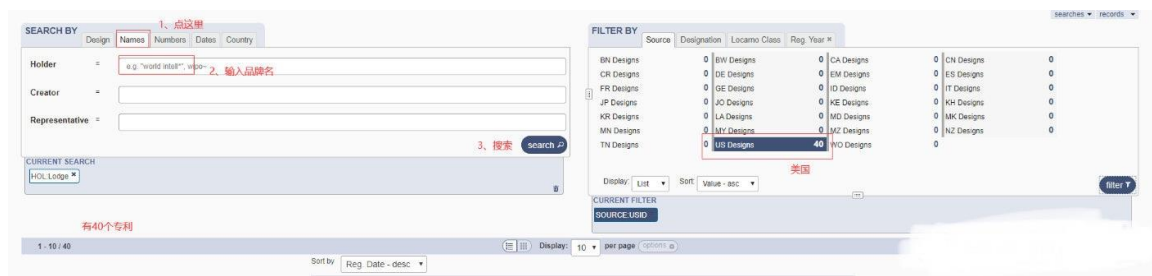
- 1、如何确定关键词：相关词、本质词、相似专利使用的关键词
- 2、如何确定分类号：中国专利的分类号、相似专利的分类号
- 3、查询条件限定：时间限定、国家限定
- 4、查询小技巧：关键词用复数、分类号前后都是两位数、月和日都是两位数、查看专利详情后要点击 back 按钮，而不是浏览器的返回按钮

三、品牌查专利

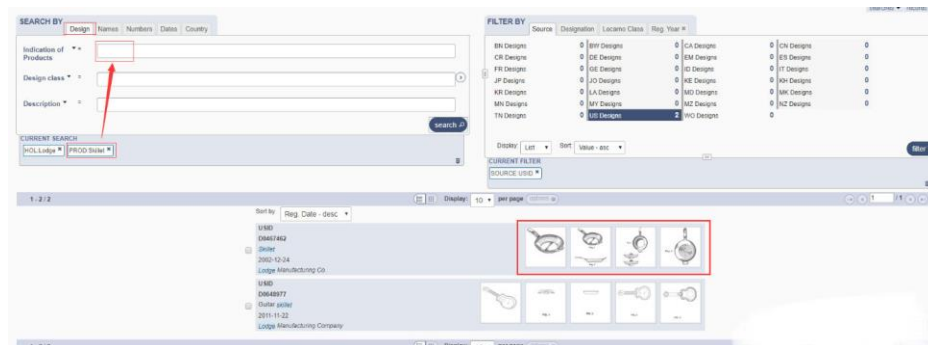
举个例子，你看到 ANKER 的一款充电宝卖的好，你不知道 ANKER 这个是不是品牌，你就先用 ANKER 在品牌名那先搜下，如果有很多专利出来，那就是品牌了，你再用“充电宝”关键词去搜下。

实例如下： B00008GKDJ 品牌名是 Lodge

- 1、“names”那输入品牌名 “lodge”

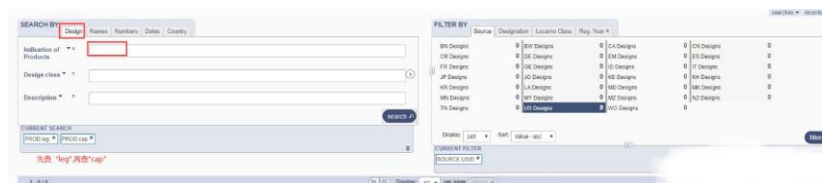


2、这 40 个结果数不多，如果很多个专利，比如说“apple”有几千个专利那种，那就再去输入下关键词。从 40 个结果筛选到 2 个，得出的结果就是有专利的。



再用 2 个实例来操作一次，跟着操作下那就绝对会了，很简单的。

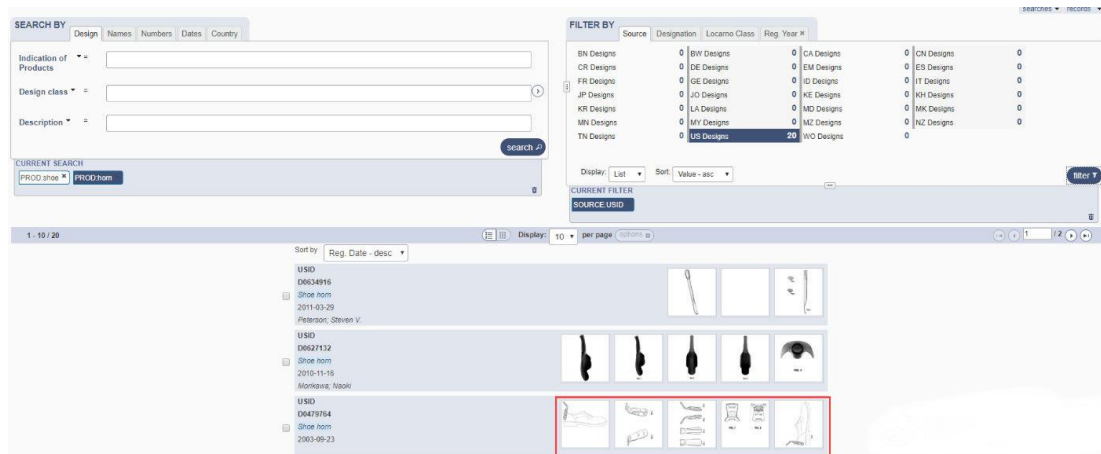
实例一：B083R3Y1BB



9 个专利中找到了“D0682078”，证明这款产品是有专利的。

注意：有些单词是复数也别写复数，比如这款关键词是“leg caps”，你先搜“leg”再搜“caps”就查不到任何结果

实例二：B083BZ5SB6



得出这款产品也是有专利的，好了，实例演示完了

卖家须知：

- 1、你没找到不代表没有专利，或许是关键词用得不对；或许是空间想象能力不行，专利素描图片你看到了，你以为不是，然而它就是。
- 2、今天不侵权不代表明天不侵权，你不知道别人是不是在申请专利的路上（比如说有人借鉴众筹的产品，趁着他们专利还没下来火中取栗）
- 3、就算侵权你也不一定不能做，因为或许拥有专利的公司并没有做电商，也没有做亚马逊；另外一种可能是做得不好，他们没找上门来。